



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

7 בספטמבר 2025

1892

י"ד באלול התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2025, התשפ"ה-2025 1016

הצעת חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2025, התשפ"ה-2025

- תיקון סעיף 2
1. בחוק התקציב לשנת הכספים 2025, התשפ"ה-2025¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2א), במקום "755,906,699,000" יבוא "786,755,699,000", במקום "547,406,561,000" יבוא "578,837,501,000" ובמקום "208,500,138,000" יבוא "207,918,198,000".
- תיקון התוספת הראשונה
2. בתוספת הראשונה לחוק העיקרי –
- (1) ביחס למשרד הביטחון (מסומן 15) – תחת העמודה "הוצאה", במקום "109,827,371" יבוא "135,702,876", במקום "44,253,875" יבוא "50,606,691", במקום "32,663,185" יבוא "39,016,001", במקום "54,977,494" יבוא "74,500,183" ובמקום "54,950,494" יבוא "74,473,183";
- (2) ביחס להקצבות לביטוח הלאומי (מסומן 27) – תחת העמודה "הוצאה", במקום "61,035,374" יבוא "63,964,823", ובכל מקום, במקום "12,044,626" יבוא "14,970,825" ובמקום "411,515" יבוא "414,765";

דברי הסבר

הממשלה אינה רשאית להוציא הוצאה תקציבית, להוציא הוצאה מותנית בהכנסה, להתחייב בהתחייבות תקציבית ארוכת טווח או למלא משרות מעבר לסכומים ולויעודים שנקבעו בסעיפים הרלוונטיים בחוק התקציב (ראו סעיפים 3, 5, 6 ו-7 לחוק יסודות התקציב, התשפ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב)).

בהמשך לכך, נקבעו בחוק יסודות התקציב העקרונות העומדים בבסיס חוק התקציב השנתי. במסגרת זו קובע חוק יסודות התקציב את הפרטים של חוק התקציב השנתי ואת המבנה שלו, את סמכויות הממשלה להכניס שינויים בתקציב במהלך שנת הכספים, את דרכי השימוש ביתרות תקציב שלא נוצלו במסגרת שנת הכספים, את דרכי השימוש ברזרבות ועוד.

בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק היסוד ובחוק יסודות התקציב כאמור, נדרשת הממשלה להביא לאישור הכנסת הצעת חוק תקציב לכל שנת כספים. חוק התקציב קובע לממשלה את היקף הסכומים המרבי שהיא רשאית להוציא בשנת תקציב מסוימת, אם כהוצאה ואם כהוצאה המותנית בהכנסה, את היקף הסכומים המרביים שלגביהם היא רשאית להתחייב גם מעבר לשנת התקציב, וכן את מכסת תקני כוח האדם המרבית שהיא רשאית למלא.

תקציב המדינה משקף את סדרי העדיפויות המתוכננים של הממשלה, ומתייחס לצרכים שהיא רואה לגד עיניה במועד גיבוש התקציב ועל פי מיטב התחזיות שבידי הממשלה באותו מועד. התקציב מגובש מתוך ידיעה שתחזיות אלה לא יישקפו בהכרח את ביצועי המשק בפועל וכן את צורכי המדינה המשתנים, ומתוך הבנה שאין כוונה לשחק את יכולתה של הממשלה להמשיך לקבל החלטות ולקבוע מדיניות במהלך השנה – גם אם הן ישפיעו על התקציב. תקציב המדינה גם משקף את תוכניות הפעולה המתוכננות של הממשלה בעת גיבוש התקציב, מתוך הבנה

כללי סעיף 3 לחוק יסוד: משק המדינה (להלן – חוק היסוד), קובע כי תקציב המדינה ייקבע בחוק. על פי הסעיף האמור הממשלה מחויבת להניח לפני הכנסת הצעת תקציב מפורטת, הכוללת את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות, ולצרף לה אומדן של המקורות למימון התקציב. העקרונות החוקתיים שבבסיס חובה זו הם שניים:

(1) העיקרון שהממשלה פועלת מכוח אומן הכנסת – עיקרון זה, המקבל ביטוי בחובת הממשלה לקבל את אומן הכנסת ובאפשרות להחליפה בהצבעת אי-אמון, מקבל ביטוי נוסף בחובתה של הממשלה להביא את תקציב המדינה לאישור הכנסת. תקציב המדינה משקף את סדרי העדיפויות של הממשלה, בהתחשב בצורכי המשק וביכולותיו התקציביות והכלכליות. חלוקת התקציב נעשית בהתאם לסדרי העדיפויות של הממשלה, ומשקפת את מידת החשיבות שהממשלה מייחסת לכל אחד מהם. נוסף על כך, תקציב המדינה משקף את תוכניות הפעולה של הממשלה;

(2) העיקרון שהממשלה פועלת בכספי הציבור כנאמן הציבור – אין בידי הממשלה כסף השייך לה, אלא מלוא התקציב שברשותה, שמקורו במסים הנגבים מהציבור ומפירות נכסי הציבור, מופקד בידי הממשלה בנאמנות, כדי לעשות בו שימוש לטובת האזרחים. מאחר שכספי התקציב הם כספי הציבור, המוחזקים בנאמנות בשמו של הציבור ובעבורו, על הממשלה לקבל את אישור נציגי הציבור – הכנסת – באשר לאופן השימוש בכספים אלה.

פועל יוצא של האמור הוא כי על הממשלה לקבוע את סדרי העדיפויות התקציביים שלה ואת תוכניות הפעולה שלה לתקופת התקציב, ולהביא הצעת תקציב המשקפת את סדרי העדיפויות שלה ואת תוכניות הפעולה שלה לאישור הכנסת, כך שהיא תקבל מעמד של חוק.

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 544.

- (3) ביחס להוצאות ביטחוניות שונות (מסומן 31) – תחת העמודה "הוצאה", בכל מקום, במקום "19,912,202" יבוא "26,132,202";
- (4) ביחס לתשלום ריבית ועמלות (מסומן 45), תחת העמודה "הוצאה", במקום "56,200,000" יבוא "57,910,000", במקום "43,895,119" יבוא "45,340,000", במקום "8,608,163" יבוא "8,750,000", במקום "18,627,330" יבוא "19,800,000", במקום "2,417,673" יבוא "2,548,047", במקום "9,494,133" יבוא "9,530,000", במקום "1,119,427" יבוא "1,155,294" ובכל מקום, במקום "2,810,748" יבוא "3,040,000".

דברי הסבר

סעיף 12 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, קובע כי במסגרת חוק התקציב לשנת 2025 ייקבע סכום נוסף בסך של כ-4.2 מיליארד שקלים חדשים שיהיה ניתן לעשות בו שימוש לשם מימון ההוצאות הדרושות לצרכים הנובעים במישורן מהמשכונות הפעולות הצבאיות המשמעותיות, כהגדרתן בסעיף 22(א) לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (להלן – חוק המסגרות הפיסקליות), ולמטרה זו בלבד, לאחר שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 12 האמור, לרבות השלמת הליך ההקצאה המפורט בו (להלן – הסכום הנוסף). במענה לצרכים שנבעו ממבצע "מרכבות גדעון", כמו לצרכים נוספים הנובעים מהחלטות הממשלה בדבר המשך פינוי יישובים, פנו ראש הממשלה ושר האוצר, לאחר היוועצות בממונה על התקציבים, לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי כאמור באותו סעיף, והוועדה האמורה אישרה את השימוש בסכום הנוסף. יצוין כי נכון לעכשיו לא הושלם הליך ההקצאה הקבוע בסעיף האמור, כך שטרם הוקצה סכום זה.

עם זאת, גם בהינתן התוספת שקבועה בסעיף 12 האמור, אין בסכום זה כדי לספק מענה לכלל הצרכים שהתעוררו במהלך השנה, בין השאר לנוכח שינוי תרחיש הלחימה בשל הימשכות המבצעים "מרכבות גדעון" ו"עם כלביא", ולנוכח התנהלות משרד הביטחון, ולפיכך יש צורך בחקיקת חוק תקציב נוסף, כמשמעותו בסעיף 3(ג) לחוק יסוד: משק המדינה, לשנת 2025, כדי לאפשר את הגדלת ההוצאה בסכומים הנדרשים כאמור. כדי לאפשר את חקיקתו של חוק התקציב הנוסף, יש צורך בהגדלת מגבלת ההוצאה שקבועה בחוק המסגרות הפיסקליות כאמור. כמו כן, ההוצאה הנוספת לשנת 2025 משפיעה על היקף גיוס החוב לשנה הנוכחית, ובהתאם גם על תשלומי הריבית שתידרש הממשלה להחזיר כבר בשנה זו ובשנים הבאות.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 3326 מיום כ"ה באב התשפ"ה (19 באוגוסט 2025) בדבר תיקוני החקיקה הנדרשים בחוק המסגרות הפיסקליות, ובתקציב לשנת 2025, כדי להתאים את מגבלת ההוצאה לשנת 2025, כך שתתאפשר הגדלה בסך של 30,849,000 אלפי שקלים חדשים בהוצאות הממשלה המותרות בשנת 2025, מוצע לאשר חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2025, אשר יתקן את הוראות חוק התקציב לשנת 2025, באופן שישקף הגדלה של ההוצאות לצרכים ביטחוניים ולצרכים אזרחיים כאמור.

שהביצוע בפועל לא יתאם, ככל הנראה, באופן מלא את תוכניות הפעולה המתוכננות.

חוק התקציב השנתי נסמך על הערכות ותחזיות הנערכות על ידי אנשי המקצוע בממשלה, ובגופים אחרים במגזר הציבורי, כגון בנק ישראל והמוסד לביטוח הלאומי. ככל תחזית, אין ביכולתה להתאים באופן מלא לביצוע בפועל. אנשי המקצוע נדרשים לחזות את היקף ביצועי המשק במהלך השנה, את שיעור המסים שייגבו, את גובה ההוצאות שידרשו ואת הרמה שבה יצליחו משרדי הממשלה השונים לבצע את תוכניותיהם (להלן – תחזיות). תחזיות ותכנונים עתידיים נסמכים במידה רבה על הערכות שיש בהן ממד משמעותי של חוסר ודאות. כך למשל, ההוצאה התקציבית מתבססת על הנחות מסוימות בדבר שיעור הגידול באוכלוסייה, גובה מדד המחירים לצרכן, היקף האבטלה, גובה הריבית, שיעורי מיצוי הטבות וסיוע ועוד הנחות רבות. אם מתברר שהתחזית אינה תואמת באופן מדויק למציאות, או כאשר מתחוללים שינויים בהערכות אלה, יש צורך לבצע במהלך השנה שינוי בתקציב. פירוט ההוצאות הקשורות בשינויים אלה אינו "צפוי ומתוכנן" במועד קבלת חוק התקציב השנתי, ועל כן אינו יכול להיכלל בו בהתאם להוראת סעיף 3א(2) לחוק היסוד.

בהתאם לאמור, ביום כ"ה באדר התשפ"ה (25 במרץ 2025) התקבל בכנסת חוק התקציב לשנת הכספים 2025, התשפ"ה-2025 (להלן – חוק התקציב לשנת 2025).

במהלך חודש מאי 2025, החלה מדינת ישראל במבצע "מרכבות גדעון", ובמסגרתו גדל היקף גיוס המילואים מעבר לצפוי וגרר הוצאות לחימה נוספות. ביום י"ז בסיוון התשפ"ה (13 ביוני 2025), פתחה מדינת ישראל במבצע "עם כלביא" נגד איראן אשר כלל תקיפות משמעותיות של זרועות הביטחון בשלל אמצעים שכוונו נגד איראן. תקיפות אלה גררו תקיפות נגד של איראן בישראל ומאמצי הגנה משמעותיים של זרועות הביטחון. לנוכח האמור נדרשה, ועודנה נדרשת, הממשלה להוציא סכומים ניכרים, הן לצורך מאמצי הלחימה והן כמענה לנפגעי פעולות האיבה והגידול במספרם בשל המשך הלחימה העצימה, אשר לא שוקפה בתחזיות בעת הגיבוש והאישור של חוק התקציב לשנת 2025.

תחילה	3.	תחילתו של חוק זה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025).
פרסום	4.	חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו.
תיקון חוק התקציב לשנת הכספים 2025	5.	חוק זה הוא חוק תקציב נוסף לפי סעיף 3(ג) לחוק יסוד: משק המדינה ² , אשר מתקן את חוק התקציב לשנת הכספים 2025, התשפ"ה-2025.

דבריו הסבר

מחולקים אף הם, לפי הצורך, לתוכניות שונות. החלוקה לתחומי פעולה ולתוכניות כאמור מפורטת לגבי שנת הכספים 2025 בתוספת הראשונה, בטור השני שכותרתו "הוצאה".

לעניין זה יש להבחין בין שני סכומים: בין סך התקציב – המשקף את סך כלל הוצאות הממשלה בשנת התקציב, ובין מגבלת ההוצאה הממשלתית לפי חוק המסגרות הפיסקליות – שאינה כוללת את ההוצאה הממשלתית לצורך החזר מרכיב הקרן בחובות של הממשלה שאינם חובות למוסד לביטוח לאומי, שממילא לא השתנתה.

בחוק התקציב המוצע נכללים לעניין שנת הכספים 2025 הסכומים הנקובים להלן (באלפי שקלים):

שנת התקציב 2025	
סך התקציב	786,755,699
תקציב תשלום החזר מרכיב הקרן בחובות הממשלה למעט החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי	155,776,851
מגבלת ההוצאה	650,428,848

לצורך הבחירות, השינויים המוצעים ביחס למשרד הביטחון, להוצאות ביטחוניות שונות, להקצבות לביטוח הלאומי ולתשלום הריבית ועמלות מפורטים בטבלה שמשקפת את התיקונים (ראו נספח לדברי ההסבר).

סעיפים 3 ו-4 הנוסף המוצע תהיה ביום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025) שהוא תחילת שנת הכספים 2025, וכי הוא יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו.

סעיף 5 לנוכח ההצעה לאשר חוק תקציב נוסף לשנת הכספים 2025, המשקף את מסגרת התקציב ואת תיעודו הוצאות הממשלה לנוכח ההוצאות הנדרשות בקשר עם מלחמת "חרבות ברזל", מבצע "מרכבות גדרון" ומבצע "עם כלביא", וכן התנהלות משרד הביטחון, מוצע כי יתוקן חוק התקציב לשנת 2025, כמפורט בהצעת החוק.

תוספות אלה, בסך כולל של 30,849,000 אלפי שקלים חדשים יחולקו לסעיפי התקציב האלה:

סך תוספת התקציב המוצעת (אלפי שקלים חדשים)		שם סעיף	קוד סעיף
22,670,000	משרד הביטחון	15	
245,000	הקצבות לביטוח הלאומי	27	
6,224,000	הוצאות ביטחוניות שונות	31	
1,710,000	תשלום ריבית ועמלות	45	

במקביל להצעה זו, מתפרסמת גם הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 29), התשפ"ה-2025.

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לחוק יסודות התקציב, חוק התקציב השנתי יכול את התקציב הרגיל, תקציב פיתוח וחשבון הון ותקציב המפעלים העסקיים, תחזית התקבולים והמיליון לשנת הכספים 2025, תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים באותה שנת כספים, וכן תוכנית תקציב תלת-שנתית, שהונחה על שולחן הכנסת לפי סעיף 40א(א), שלפיו תונח תוכנית כאמור על שולחן הכנסת בכל שנה יחד עם הצעת חוק התקציב השנתי. אלה נכללים בפרקים הנלווים לחוק התקציב הנוסף ומצורפים באופן זה לחוק התקציב. יצוין כי במסגרת תוכנית התקציב התלת-שנתית נכללת גם תוכנית התקציב הריביתית שעל הממשלה להכין לקראת כל שנת כספים בהתאם להוראות סעיף 3א(א) לחוק יסוד: משק המדינה.

סעיפים 1 ו-2 מוצע לתקן את סכום ההוצאה שרשאת הממשלה להוציא בשנת הכספים 2025, ביחס לסכום ההוצאה שנקבע בחוק התקציב לשנת 2025. סכום ההוצאה הכולל המותר מחולק לסעיפי תקציב שונים, וכל סעיף מתייחס למשרד ממשלתי מסוים, לרשות ציבורית או לגוף ציבורי מסוימים, או לנושא שבשל היקפו או חשיבותו נדרש לו סעיף תקציב ייעודי. סעיפי התקציב מחולקים לתחומי פעולה שונים לפי הצורך. תחומי הפעולה

² ס"ח התשל"ח, עמ' 206.

נספח לדברי ההסבר

חוק התקציב הנוסף לשנת הכספים 2025

337

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 15 משרד הביטחון*
73.0 ==	2,424.0 =====	78,000,000 =====	28,200,000 =====	135,702,876 =====	15 משרד הביטחון =====
73.0 -.-.-.-.-	2,424.0 -.-.-.-.-			50,606,691 -.-.-.-.-	10 כח אדם -.-.-.-.-
73.0	2,424.0			39,016,001	10 01 הוצאות כח אדם
				11,590,690	10 02 גמלאות
		78,000,000 -.-.-.-.-	28,200,000 -.-.-.-.-	74,500,183 -.-.-.-.-	11 הוצאות ביטחון -.-.-.-.-
		78,000,000	28,200,000	74,473,183	11 01 הוצאות ביטחוניות
				27,000	11 02 הרשות לפינוי שדות מוקשים
					11 03 עתודה להסכמים קואליציוניים
				10,596,002 -.-.-.-.-	12 אגפי שיקום ומשפחות -.-.-.-.-
				10,596,002	12 01 שיקום משפחות והנצחה

*חלוקת תקציב הביטחון לשנת 2025 לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה לפי החלטת הוועדה המשותפת בסעיף 18(א) לחוק יסודות התקציב, ובהתאם להוראות סעיף זה

חוק התקציב הנוסף לשנת הכספים 2025
(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ*	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 27 הקצבות לביטוח לאומי
				63,964,823 =====	27 הקצבות לביטוח לאומי =====
				46,137,818 -----	11 השתתפות אוצר המדינה לפי חוק -----
				46,137,818	11 01 השתתפות בגבייה
				14,970,825 -----	12 תשלומי העברה במימון אוצר המדינה -----
				14,970,825	12 01 קצבאות וחוקים ייעודיים
				414,765 -----	13 השתתפות בהוצאות מינהל -----
				414,765	13 01 השתתפות בהוצאות מינהל
				2,441,415 -----	14 רזרבה -----
				2,441,415	14 01 רזרבה

* משרות עבודה בלתי צמיתה

חוק התקציב הנוסף לשנת הכספים 2025

355

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ*	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 31 הוצאות ביטחוניות שונות
	84.5 ==	6,100,000 =====	278,000 =====	26,132,202 =====	31 הוצאות ביטחוניות שונות =====
	84.5 -.-.-	6,100,000 -.-.-.-.-	278,000 -.-.-.-.-	26,132,202 -.-.-.-.-	01 הוצאות ביטחון שונות -.-.-.-.-
	84.5	6,100,000	278,000	26,132,202	01 01 הוצאות ביטחוניות

* משרות עבודה בלתי צמיתה

חוק התקציב הנוסף לשנת הכספים 2025

(באלפי שקלים חדשים)

משרות עב"צ*	שיא כח אדם	הרשאה להתחייב	הוצאה מותנית בהכנסה	הוצאה	סעיף 45 תשלום ריבית ועמלות
				57,910,000 =====	45 תשלום ריבית ועמלות =====
				45,340,000 -----	05 מלוות פנים -----
				8,750,000	05 01 ביטוח לאומי
				19,800,000	05 02 מלוות סחירים
				2,548,047	05 03 מלוות לא סחירים
				14,241,953	05 04 סבסוד אגרות חוב מיועדות
				9,530,000 -----	06 מלוות חוץ -----
				1,119,427	06 01 מלוות העצמאות והפיתוח
				1,519,739	06 02 מלוות באמצעות ערבויות
				6,890,834	06 03 מלוות אחרים
				3,040,000 -----	07 השלמת הבטחת תשואה לקרנות הפנסיה -----
				3,040,000	07 01 השלמת הבטחת תשואה לקרנות הפנסיה

* משרות עבודה בלתי צמיתה